

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 682/2530

นางนวล ผุยอุทา

โจทก์

นางสุข ทรงอาจ

จำเลย

นางสุข ทรงอาจ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีหวังชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อนโดย
จำเลยยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลสั่งทุกประการ

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 64)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยแบ่งที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 2115 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเป้า อำเภอบ้านไผ่
จังหวัดขอนแก่น ให้แก่โจทก์เป็นเนื้อที่ 12 ไร่ หากจำเลยไม่แบ่งที่ดินให้โจทก์ให้ถือ
เอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 51,62)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้แต่ห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันที่พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งเจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาได้แต่ห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันที่พิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งเจ้า
พนักงานที่ดินทราบ

(ปชา วรรณพินิจ-junท์ จันทรวงษ์-ถวิล ทองสว่างรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>